

한 국 관 광 공 사 감 사

현 지 조 치

감 사 명 : 2018년 제4차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 유급휴가 초과 부여

관계부서 : □□지사

내 용

1. 업무개요

□□지사는 중국 □□□□지역을 관할지역으로 현지 시장조사 및 동향 보고, 방한 관광상품 개발 및 방한관광객 유치지원, 한국관광 홍보 및 정보제공, 지자체 관광업계 국민 현지 관광 서비스 제공, 글로벌 협력 네트워크 운영 업무를 수행하고 있으며, 감사일(2018.10.30.) 현재 본사 파견 주재원 2명과 현지 채용 직원 3명이 근무하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

중국 「노동법(劳动法)」¹⁾ 제45조에 따르면 근로자가 1년 이상 연속 근로한 경우 연차유급휴가를 주어야 하며, 이에 대한 구체적인 방법을 정한 「근로자 유급연휴가 조례(职工带薪年休假条例)」²⁾ 제2조와 제3조에서는 사업장의 근로자가 연속 1년 이상 근무할 경우, 유급연휴가를 이용할 수 있으며, 근속년수가 1년 이상 10년 미만인 경우는 연휴가 5일, 10년 이상 20년 미만인 경우는 연휴가 10일, 20년 이상인 경우 연휴가는 15일이라고 규정하고 있다. 또한, 앞서 기술한 조례를 실행하기 위하여

1) 주석령 제18호(1995.1.1. 시행)

2) 국무원령 제514호(2008.1.1. 시행) ※ 『중국 노동법령집 上(노사발전재단)』 게재 번역본 참고

제정된 「기업근로자 유급연휴가 실시방법(企业职工带薪年休假实施办法)」³⁾ 제4조에 따르면 연휴가 일수는 근로자의 근무 누계일에 의하여 결정되며, 근로자의 동일한 또는 다른 사업장에서의 근무기간 및 법률, 행정법규 또는 국무원의 규정상 근무기간으로 보는 근무기간은 근무누계일로 계산하여야 한다.

공사가 중국 현지법과 현지직원의 근속연수를 고려하여 2014년에 수립, 시행한 현지직원의 휴가제도 개선안⁴⁾에 따라 중국지역 해외지사는 아래 [표]와 같이 현지직원들에게 유급연차휴가를 부여하고, TMS ‘현지직원근태’ 메뉴를 통해 사용내역을 관리하여야 한다.

[표] 연차별 현지직원 유급휴가 기준

근속연수	휴가일수	비고
1년 이상 ~ 10년 미만	[연차휴가] 5일 + [개인용무휴가] 근속연수당 1일 추가 가능	연차휴가 선 사용 원칙
10년 이상 ~ 20년 미만	[연차휴가] 10일 + [개인용무휴가] 연 5일 이하 추가 가능	

3. 감사결과 확인된 문제

□□지사 현지직원 ㉠은 현지 법 및 공사 자체 기준상 입사 1년차에는 공사 근속연수는 1년 미만이지만 입사 전 근무경력⁵⁾을 반영하여 유급연차휴가를 5일 사용할 수 있으나, 휴가 사용내역 확인 결과 해당기간 중 3회에 걸쳐 총 6일의 유급휴가를 사용한 것으로 나타났다.

현지조치 사항

□□지사는 추가로 사용한 ㉠의 유급휴가 1일을 무급휴가로 처리하고, 1일분 급여 CNY 414를 환수하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요

3) 인력자원사회보장부령 제1호(2008.9.18. 시행)

4) '2014년 중국지사 현지직원 급여현실화 및 휴가제도 개선'[◁◁탐-1038(2014.8.19)호]

5) ▶▶▶에서 3년 이상 근무한 경력증명서 제출